合同编号：

医学知识库及临床辅助决策
服务合同

甲方（买方）：钟祥市人民医院

（公章）

乙方（卖方）：湖北福鑫科创信息技术有限公司

（公章）

合同签订日期：2020 年 12 月 30 日

甲 方（买方）：钟祥市人民医院

乙 方（卖方）：湖北福鑫科创信息技术有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照 2020 年 12 月 18 日组织的钟祥市人民医院医学知识库及临床辅助决策系统采购项目（招标编号：ZXSJS2020-141）招标结果，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一、术语定义

“软件产品”是指作为软件著作权人授权乙方允许甲方使用的程序模块（存储介质为磁盘或光盘）等，具体内容以合同附件一为准。软件产品由附件一清单所列的程序模块组成，软件产品不包括程序模块的源代码及程序模块开发过程中形成的技术文档。

“实施服务”是指就是在**“软件产品”**基础上，由乙方实施工程师，根据最终客户的管理业务现状，梳理业务流程，进行需求分析，编写实施解决方案，根据实施方案以及实施计划推动**“软件产品”**系统成功上线，验收后正常运行。

二、项目的交付

1.乙方应在收到第一笔款项之日起7天内将本合同约定的软件产品及介质交付给甲方。

2.交货地点：钟祥市人民医院。若甲方指定非甲方所在地，甲方应承担乙方为改变交付地点而增加的运输费用。

3.接收人信息：

接收人名称：高明冬

地址及邮编：钟祥市祥云大道 19 号

电话及传真：18772712678

4.收货时收货单位应在乙方提供的《交付书》或《收货收据》上加盖单位公章或由本合同中指定的接收人签收。如果不是由本合同中指定的接收人本人签收，应由持有收货单位加盖公章的《授权委托书》的经办人签收，否则乙方有权拒绝交货。由此造成的延期，乙方不承担违约责任。

三、合同金额

甲方向乙方支付的产品和实施服务费用总计为人民币¥470,000.00 元。（大写:肆拾柒万元整）。

序号	项目	数量	单位	金额	说明
1	医学知识库及临床辅助决策系统	1	套	¥470,000.00	

说明：

1. 本报价已包含税费、运费、接口费和安装调试费用。

2. 从系统验收之日起，提供为期一年的免费维护。

3.系统套数是指系统部署一个中心数据库系统。

4. 实施范围、验收依据以投标文件的内容为准，详见《投标文件》。

四、合同价款支付方式

支付方式:双方共同约定本合同采取以下方式支付。

第一笔付款：本合同生效，乙方技术人员进入甲方指定现场开始工作，且甲方收到乙方的合同全额增值税发票之日起，7 个工作日内将合同金额的百分之五十（50%）人民币**¥235,000.00 元**（大写：贰拾叁万伍仟元整）支付给乙方。

第二笔付款：软件经甲方验收合格，双方签署《验收报告》之日起 7 个工作日内将合同金额的百分之四十（40%）人民币**¥188,000.00 元**（大写：壹拾捌万捌仟元整）支付给乙方。

第三笔付款：软件经甲方验收合格之日起 12 个月无任何质量问题，将合同金额的余款即合同额的百分之十（10%）人民币**¥47,000.00**（大写：肆万柒仟元整）支付给乙方。

甲方应支付给乙方的款项一律只支付到下述帐户：

户名：湖北福鑫科创信息技术有限公司

开户行：中国工商银行湖北武汉分行东湖支行

帐号：3202 0090 1920 0636 572

五、使用范围

甲方使用本合同所提供产品和实施服务的范围限于：钟祥市人民医院。

六、安装调试、上线、对接、验收、售后服务

1. 安装调试、上线、对接、验收：由甲乙双方约定的验收报告签署人根据合同内容及双方均认可的其他文件载明的内容，共同完成安装调试、上线、对接、验收。

2. 安装调试

乙方在合同约定的时间内，将软件安装到甲方指定的地点和位置，并按合同的要求进行调试。乙方安装调试完成后，向甲方申请确认，甲方应在乙方提出申请之日起5个工作日内，确认安装调试是否符合约定，并在乙方提供的书面证明上签章。甲方认为软件不符合约定标准，应向乙方提出书面异议，否则视为乙方安装调试符合合同要求，甲方应履行安装调试完成的付款义务。

3. 上线

乙方根据实施计划，向甲方提出书面上线申请。甲方应在乙方提出申请之日起5个工作日内，配合乙方完成上线工作，并在乙方提供的书面证明上签章。甲方认为产品不符合上线标准，应向乙方提出书面异议。非因乙方原因，甲方在上述期限内未就产品不符合上线标准向乙方提出书面异议，视为获得甲方确认可以上线，上述期限届满之日起产品上线。

4. 对接

本着确保医院正常运转、平稳过渡的原则，与医院正在运行的其它软件对接且各种数据不丢失，达到互联互通的目的。

5. 验收

（1）乙方根据实施计划，在产品达到合同约定的使用功能水平后，向甲方提出书面验收申请。

（2）甲方在收到申请后应在5个工作日内回复乙方申请，如拒绝乙方申请应详细说明原因并及时和乙方取得联系；如同意验收应及时组织对产品运行情况进行测试、验收。在甲方的指定验收人员共同签署产品验收合格报告后，则视为验收通过，并将最终验收结果在3个工作日内通知乙方。若验收通过，则此后进入质保期和系统维护阶段。

（3）甲方如在乙方提出正式书面验收申请后无正当理由拒绝乙方申请，或在乙方提出正式书面验收申请后10内未就产品使用问题向乙方提出书面异议，将视为验

收合格。

（4）甲方负责协调在用的非本合同内容的第三方软件接口开发工作。

6. 售后服务

在本合同所提供产品和实施服务正式上线并验收合格之日起提供为期一年的免费维护。

（1）售后服务内容组成

■电话支持：提供 7x24 技术支持及报修热线；

■疑难问题升级：必要时即可进入问题升级流程；

■远程接入诊断：提供 7x24 远程接入支持及故障诊断服务；

■客户档案记录：7x24 记录事件及处理过程；

■现场支持：提供 7x24 且 5 小时到达的现场支持服务。

（2）服务内容描述及规范

■电话支持

通过拨打指定的支持服务电话号码，提出服务请求后，将立即响应，尽快解决系统出现的问题。

■远程拨入诊断

通过拨打指定的支持电话号码提出服务请求后，将在合同限定的服务时间内与客户合作，共同解决系统问题。在提供任何必要的现场服务之前，会在用户同意的情况下，首先使用远程支持服务工具（用户具备远程接入的网络条件），对将要提供支持的系统进行远程诊断，尽可能准确地定位故障原因。

■现场支持

＞经确认无法通过远程方式解决的硬件和管理软件问题，工程师将在约定的服务响应时间内，到达客户现场进行设备的维护。

＞工程师到达现场时间：承诺工程师 5 小时内到达。

■疑难问题升级

完善的技术支持网络，并设置了正式的疑难问题升级流程，以便解决复杂的系统问题。任何疑难技术问题，都可以利用升级服务的支持手段，通过技术中心予以解决。

■客户档案记录

对于客户每次的报修和处理过程都会记录在系统上，以方便下次更好的为客户服务。包含：应用系统、客户机房环境情况、设备应用情况、设备软件版本、设备配置信息、系统维护记录等。

七、争议解决

1.在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

2.双方不愿协商解决或者协商不成的，采用原告所在地人民法院管辖。

八、违约责任

1.合同履行中，若一方单方面无故终止合同，需向对方支付合同总额 20%违约金。

2.无合理原因，甲方逾期付款，每逾期一日，应支付合同总额 0.5‰的违约金，逾期超过十五日的，甲方除应继续履行支付合同应付款项及按上述标准计算的违约金外，还需向乙方额外支付合同总额 20%的违约金。

3.无合理原因，乙方逾期交货，每逾期一日，应支付合同总额 0.5‰的违约金,逾期十五日不交货，视为乙方单方终止合同，需向甲方支付合同总额 20%违约金。

九、保密条款

保密信息是指甲、乙方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密”字样的信息，包括但不限于本合同及其签订、软件产品、数据等。甲乙双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先书面允许，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。无论本合同变更、解除或终止，本条款保持有效。

十、不可抗力

1.不可抗力事件包括火灾、水灾、地震、台风、自然灾害、突发疫情、战争、罢工、交通瘫痪等不能预见、不能避免并不能克服的事由。

2.如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力发生后不迟于十四天内，将不可抗力事件的发生、预计延续的时间和终止情况书面通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

3.受不可抗力事件影响的一方有责任在发生不可抗力事件时采取力所能及的补救措施以尽量减少给双方带来的损失，由此支付的费用由双方依据受益比例合理分担。

十一、合同生效及期限

1.本合同经双方授权人签字并加盖单位公章后生效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。

2.本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

3.本合同自甲乙双方权利义务履行完毕后，合同自动终止。

（本页以下无正文）

甲方：钟祥市人民医院	乙方：湖北福鑫科创信息技术有限公司
地址：钟祥市祥云大道19号	地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城三期9幢25层1号房、2号房
法定代表人；	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
邮政编码：	邮政编码：